

股票简称：*ST鲁北

股票代码：600727

编号：临2010-014

**山东鲁北化工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知**

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2010年4月10日以电话通知的方式发出，会议于2010年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

与会董事经充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2009年度总经理工作报告；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2009年度董事会工作报告；此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2009年度财务决算报告；此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2009年度利润分配预案：本公司2009年度出现较大幅度的亏损，且公司2010年度经营发展需大量资金，因此从公司经营发展考虑，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2010年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；

对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的关联交易，本次会议对该等关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案；

公司继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构,并提请公司2009年度股东大会授权董事会,参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于2009年年度报告及其摘要的议案;

此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2009年末净资产10%(含10%)以下的议案;

此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于会计政策变更的议案。

根据“财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知”(财会[2009]8号)的要求,本公司原对计提的安全生产费从利润分配中提取,变更为直接计入相关产品的成本或当期损益,并在所有者权益内以“专项储备”项目单独列报。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法,2008年期末运用上述新会计政策追溯计算,调减盈余公积3,048,156.18元,调增专项储备3,048,156.18元,调增营业成本3,048,156.18元,调减提取专项储备3,048,156.18元。

公司董事会认为:公司已按照财政部财会函[2009]8号《企业会计准则解释第3号》的要求进行了会计政策变更,符合有关法规规定。

十、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案。

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,制定本制度。

十一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案。

2009年公司磷铵系统的一条生产线已经停产,为正确反映公司的财务状况和经营成果,公司对该条生产线及其他存在减值迹象的固定资产计提固定资产减值准备约1,343.65万元。

此项议案需提交股东大会审议。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2010年第一季度报告正文及全文。

十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于召开2009年度股东大会的议案。

十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于公司暂停上市后续工作的议案。该议案主要内容如下：

（一）如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

（二）如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

（三）如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

此项议案需提交股东大会审议。

公司董事会定于召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议地址：山东省无棣县埕口镇

（二）会议时间及期限：2010年6月10日（周四）上午9:00—12:00

（三）会议地点：公司宾馆楼会议室

（四）会议内容如下：

- 1、审议2009年度董事会工作报告；
- 2、审议2009年度监事会工作报告；
- 3、审议2009年度财务决算报告；
- 4、审议公司2009年度利润分配预案；
- 5、审议2010年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
- 6、对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案；
- 7、审议续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构及

审计费用的议案；

8、审议2009年年度报告及其摘要的议案；

9、审议授权董事会投资权限的议案；

10、审议关于公司暂停上市后续工作的议案。

（五）出席会议股东资格

2010年6月4日（周五）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

（六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）出席会议登记办法：

1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于6月9日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记地点：本公司证券部

3、登记时间：2010年6月9日上午9:00—下午5:00

（七）其他事项：

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼）

3、邮编：251909

4、联系人：张金增

5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265

附：授权委托书

本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2009年度股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。

特此授权！

委托人（签章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东代码：

2010年【 】月【 】日

附件1、独立董事专项说明及独立意见；

附件2、内幕信息知情人登记制度

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2010年4月30日

山东鲁北化工股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见

一、独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保及执行证监会[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，并核对公司 2009 年度审计报告相关内容，现就公司执行上述规定发表专项说明及独立意见如下：

截止 2009 年 12 月 31 日，公司能够严格控制对外担保风险，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

作为公司之独立董事，我们认为国富浩华会计师事务所有限公司出具的《控股股东及关联方占用资金情况的专项说明》符合公司的实际情况。

二、关于公司日常关联交易的独立董事意见

公司 2010 年度与集团公司及其他关联方顺延执行以前年度签署的相关日常关联交易协议。经本独立董事同意，公司董事会审议并通过了上述协议。

我们一致认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

三、关于公司本年度不进行现金分配的独立董事意见

公司董事会决定本年度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

四、关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的独立意见

董事会关于继续聘请该所为公司 2010 年度审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的实际工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。

五、关于会计政策变更的独立意见

根据“财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知”（财会[2009]8号）的要求，本公司原对计提的安全生产费从利润分配中提取，变更为直接计入相关产品的成本或当期损益，并在所有者权益内以“专项储备”项目单独列报。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法，2008年期末运用上述新会计政策追溯计算，调减盈余公积3,048,156.18元，调增专项储备3,048,156.18元，调增营业成本3,048,156.18元，调减提取专项储备3,048,156.18元。

我们一致认为：公司董事会根据财政部财会函[2009]8号《企业会计准则解释第3号》的要求审议通过的关于变更会计政策的议案，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

六、关于对部分资产计提减值准备、对存货计提跌价准备、对部分固定资产报废的独立意见

我们一致认为：公司对公司部分设备计提减值准备、存货计提跌价准备、固定资产报废符合企业会计准则的有关规定，同时也符合为贯彻落实科学发展观，建设资源和环境友好型社会，构建社会主义和谐社会的要求。

独立董事：房崇民 王成福

2010年4月30日